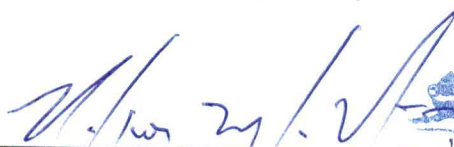


**ILUSTRÍSSIMO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA., com sede na Rua Dr. Carlos Botelho, 177 - Anexo 179, Brás, São Paulo, SP, CEP 03017-010, inscrita no CNPJ 06.311.274/0004-20, neste ato representada por **NELSON MARCELO NAMURA**, brasileiro, casado, empresário, titular do RG nº 16.457.432-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 087.236.598-07, vem requerer o registro do contrato em anexo, juntando 03 vias de igual forma e teor.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 27 de junho de 2022.



TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.
Por NELSON MARCELO NAMURA



CONTRATO EMPRESARIAL DE FORNECIMENTO E OUTRAS AVENÇAS

TERMINOLOGIA

FORNECEDOR: TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA., com sede na Rua Dr. Carlos Botelho, 177 - Anexo 179, Brás, São Paulo, SP, CEP 03017-010, inscrita no CNPJ 06.311.274/0004-20, neste ato representada por NELSON MARCELO NAMURA, brasileiro, casado, empresário, titular do RG nº 16.457.432-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 087.236.598-07;

CLIENTE: É a pessoa física ou jurídica, a qual, após prévio cadastramento junto ao FORNECEDOR, e mediante acesso ao PORTAL MN (*portal.mntecidos.com.br*), com uso de LOGIN e SENHA de acesso privativo, individual e intransferível, realiza compras de mercadorias junto ao FORNECEDOR, desde já se sujeitando aos termos e condições deste instrumento.

1 - CONDIÇÕES

1.1 - O **FORNECEDOR** se compromete a fornecer produtos de sua fabricação ou revenda ao **CLIENTE**, e este, por sua vez, se compromete a adquirir os referidos produtos, para revenda, mediante as condições ora estipuladas, tudo nos termos dos artigos 421 e seguintes do Código Civil e demais legislações das relações empresariais privadas.

2 - DAS CONDIÇÕES DE VENDA

2.1 - Os produtos serão vendidos pelo preço constante em Tabela do **FORNECEDOR**, ou mediante negociação prévia entre as partes.

2.2 - O recebimento das mercadorias caracteriza aceitação do **CLIENTE** em todos os termos e condições da venda e deste instrumento.

2.3 - A concessão de crédito obedecerá única e exclusivamente a critérios internos do **FORNECEDOR**, não podendo o **CLIENTE** exigir condições distintas daquelas oferecidas pelo **FORNECEDOR** operação a operação.

2.4 - Eventual negativa na concessão de crédito não poderá ser objeto de questionamento por parte do **CLIENTE**.

2.5 - Os preços de cada venda serão aqueles praticados pelo **FORNECEDOR** à época dos respectivos faturamentos.

2.6 - O atendimento dos pedidos de compra, que poderão ser feitos parceladamente durante o prazo contratual, ficará adstrito às disponibilidades de estoque do **FORNECEDOR**;

2.7 - Recebida a mercadoria pelo **CLIENTE**, presume-se conferida e achada conforme pedido.

2.8 - O presente contrato não envolve exclusividade, concessão, distribuição ou representação.

2.9 - O cliente declara-se ciente da Política de Devolução de mercadorias do **FORNECEDOR**, disponível no endereço eletrônico [https://www.tecidosmn.com.br/images/politicas/Politica de Devolucao MN Tecidos.pdf](https://www.tecidosmn.com.br/images/politicas/Politica%20de%20Devolucao%20MN%20Tecidos.pdf), e concorda com todas as condições previstas para troca ou devoluções de produtos.

3 - DA COBRANÇA

3.1 - Os pagamentos das compras serão feitos conforme ajuste entre as partes, podendo ser através de cartão de crédito, débito, PIX, Nota promissória, ou ainda através da emissão de duplicatas ou outros títulos.

3.2 - Fica desde já permitido ao **FORNECEDOR** a negociação com terceiros dos títulos emitidos, com o que não poderá se opor o **CLIENTE**.

4 - DAS SANÇÕES E ENCARGOS PELO NÃO PAGAMENTO

4.1 - O inadimplemento no pagamento de qualquer valor devido em seu respectivo vencimento, implicará na incidência de cláusula penal desde já fixada em 20% (vinte por cento) do valor do débito, mais juros mensais (*pro rata die*) conforme taxa de mercado, tudo devidamente corrigido monetariamente, até seu efetivo pagamento. (Código Civil, artigo 412).

4.2 - A aplicação da cláusula penal estabelecida no "item 4.1" acima poderá, a exclusivo critério do **FORNECEDOR**, ser mitigada e aplicada proporcionalmente ao tempo de inadimplemento.

4.3 - Ocorrendo o inadimplemento a que alude o "item 4.1" acima, as partes desde já aceitam o cancelamento do título original e a emissão de um novo, com o mesmo ou com outro número, já nos valores corrigidos e com acréscimo da cláusula penal livremente pactuada pelas partes através deste instrumento.

4.4 - Fica desde já autorizado o envio a protesto do novo título, acrescido das penalidades previstas neste instrumento.

4.5 - Se o débito ultrapassar 30 dias de vencimento, o título será encaminhado aos advogados do **FORNECEDOR**, ocasião em que, além das sanções previstas nesta cláusula, incidirão também honorários advocatícios, desde já fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, devidamente corrigido (Código Civil, artigo 389).

5 - DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

5.1 - A tolerância do **FORNECEDOR** em eventuais atrasos no pagamento das obrigações assumidas pelo **CLIENTE**, ou ainda o não exercício de qualquer direito estabelecido pelo presente instrumento, não importa ou indica renúncia ou desistência às sanções asseguradas neste contrato ou marcadas na legislação, tampouco importa em novação, objetiva ou subjetiva.

6 - VIGÊNCIA

6.1 - O presente instrumento vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento, por qualquer uma das partes, mediante aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.

6.2 - Comunicada a rescisão, permanecerão incólumes e plenamente válidas as obrigações até então contraídas e ainda pendentes, prolongando-se os efeitos deste instrumento pelo tempo necessário a inteira solução das obrigações em sua vigência contraídas.

7 - DECLARAÇÕES DAS PARTES

7.1 - Declaram as partes que leram, antecipadamente este instrumento, e que, não se encontram na posição de consumidor, sendo este típico contrato empresarial regulado pelo Código Civil e demais legislações relativas às relações empresariais.

8 - DA IRREVOGABILIDADE E EXTENSÃO DA SOBRIGAÇÕES

8.1 - O presente instrumento é firmado sob as cláusulas de irrevogabilidade, irrenunciabilidade, irretratabilidade, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

9 – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

9.1 - O **CLIENTE** autoriza o **FORNECEDOR** a dar tratamento aos seus dados pessoais nos limites da Lei nº 13.709/2018 (LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados), com instituições financeiras, empresa terceirizada de cobrança, ou qualquer outra que tenha por finalidade o exercício dos direitos e cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

9.2 - O **CLIENTE** concorda com o tratamento e compartilhamento de seus dados pessoais, já constantes do cadastro do **FORNECEDOR**, caso seja necessário para as finalidades e observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018.

9.3 - O tratamento dos dados pessoais do **CLIENTE** tem as seguintes finalidades:

1. Emissão de notas fiscais em cumprimento à legislação vigente;
2. Prevenção de fraudes nas transações;
3. Efetivação da compra e a entrega do produto ao **CLIENTE**;
4. Manutenção do bom relacionamento comercial com o **CLIENTE**;
5. Fornecimento de produtos ou serviços de interesse do **CLIENTE**;
6. Promoção de publicidade de produtos e serviços, personalizados ao perfil do **CLIENTE**;
7. Realização de pesquisas de mercado;
8. Realização de sorteios de produtos e de convites para eventos;
9. Cumprir a legislação vigente.

9.4 - O **FORNECEDOR** respeita a privacidade **CLIENTE** e preocupa-se em disponibilizar os canais necessários para que possa exercer os seus direitos. O titular dos dados pessoais poderá, a qualquer momento, solicitar a correção de seus dados ou exercer as demais prerrogativas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), através do e-mail ti@tecidosmn.com.br.

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 - Este contrato substitui o CONTRATO EMPRESARIAL DE FORNECIMENTO E OUTRAS AVENÇAS, registrado sob nº 1.582.335 perante o 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.

11 - DO FORO DE ELEIÇÃO

11.1 - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo (SP) para conhecer das questões que se originarem deste contrato, podendo o **FORNECEDOR**, a seu exclusivo critério, haver opção pelo Foro do domicílio do **CLIENTE**.

O presente instrumento vai firmado pelo **FORNECEDOR** e pelas testemunhas abaixo.

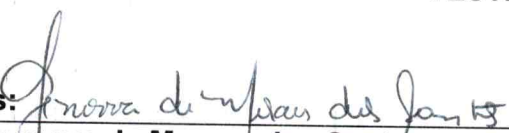
A concordância do **CLIENTE** com os termos do presente é feita através de portal eletrônico (portal.mntecidos.com.br), com uso de **LOGIN E SENHA**, nos termos da legislação em vigor.

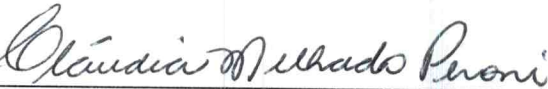
O presente contrato é também registrado no Registro de Títulos e Documentos, para publicidade.

São Paulo, SP, 27 de junho de 2022.


TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.
por **NELSON MARCELO NAMURA**

TESTEMUNHAS:

Ass: 
Genoveva de Moraes dos Santos
CPF: 274.622.308-28

Ass: 
Claudia Melhado Peroni
CPF: 176.274.028-16

